العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• المراجعة النهائية •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

القضايا الفقهية المعاصرة

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

القضايا الفقهية المعاصرة:

نسخة المراجعة

البطاقة الائتمانية | الشرط الجزائي | الإجارة المنتهية بالتمليك | أحكام المناقصات

البطاقة الائتمانية وشبهة الربا في المعاملات:

١ التعريف بالقضيه وتفاصيلها
٢ التكييف والرسوم والبدائل

١ التعريف والتاريخ والأنواع والمنافع:

البطاقة لغةً: الوَرَقة، وهي رُقعة صغيرة يُثبت فيها مقدار ما تُجعل فيه، إن كان عينًا فوزنه أو عدده، وإن كان متاعًا فقيمته.

الائتمان لغةً: مأخوذ من الأمان، وهو ضد الخوف، وفي الاصطلاح الاقتصادي: منح دائن لمدين مهلة من الوقت، يلتزم المدين بانتهائها بدفع قيمة الدين.

التعريف الفقهي: مستند يعطيه مصدره — والمراد به: البنك أو المؤسسة المالية التي أصدرت البطاقة — لشخص طبيعي أو اعتباري بناءً على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند — والمراد به: التاجر أو مقدم الخدمة الذي يقبل البطاقة — دون دفع الثمن حالًا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ومن أنواع المستند ما يمكّن من سحب نقود من المصارف على حساب المصدر.

التعريف الاقتصادي: بطاقة خاصة يصدرها المصرف لعميله تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معينة عند تقديمه لهذه البطاقة، ويقوم بائع السلع أو الخدمات بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى المصرف مصدر الائتمان، فيسدد قيمتها له، ويقدم المصرف للعميل كشفًا شهريًا بإجمالي القيمة لتسديدها، أو لخصمها من حسابه الجاري لصالحه.

MNARA 01105405478

المختار: تعريف البطاقة في الاصطلاح الفقهي ؛ لشموله جميع أنواع البطاقات المصرفية، ويظهر من ذلك أن بطاقات الائتمان ليست نقودًا في حد ذاتها، بل هي وسيلة متطورة من وسائل الدفع المتعددة التي تقوم في مجملها مقام النقود.

نشأة البطاقة: ظهرت الحاجة لبطاقة الائتمان في مطلع القرن العشرين في أمريكا عندما أصدرت بعض شركات البترول الأمريكية بطاقات لعملائها لشراء ما يحتاجونه، على أن تتم تسوية هذه المشتريات في نهاية كل مدة متفق عليها، وأول من أصدر تلك البطاقات هو بنك ناشيونال فرانكلين عام ١٩٥٢م، ثم تبعه البنك الأمريكي عام ١٩٥٨م، ثم ظهرت بطاقة الأمريكان إكسبريس عام ١٩٥٨م، لتمكّن حاملها من الاستفادة من خدمات الفنادق والشركات مع ضمان استرداد ما يقوم بدفعه، ثم ظهرت فكرة بطاقة الائتمان في عام ١٩٧٠م ونشطت نشاطًا كبيرًا، ثم تأسست جمعية بنكية لإصدار بطاقة منافسة لها، ثم تكونت جمعية تعاونية فأصدرت البنوك بواسطتها بطاقة فيزا.

الجهات المصدرة: يتولى إصدار البطاقات العالمية على اختلاف أنواعها جهتان هما: أمريكان إكسبريس، وفيزا، ويطلق عليهما البنكيون اسم راعي البطاقة؛ أي الجهة المالكة للعلامة التجارية التي ترخّص للبنوك بإصدار البطاقات.

الأنواع بالرصيد: النوع الأول: بطاقات مرتبطة مباشرة بالسحب من الرصيد، وتسمى بطاقات الحساب الجاري، وحاملها لا يستفيد إلا من مبالغه المودعة، ولا تُعد بطاقة ائتمان وليست المقصودة، والنوع الثاني: بطاقات الائتمان، وتنقسم بحسب مزاياها أو مادة تصنيعها أو الجهة المصدرة أو وجود الغطاء، والتقسيم الأخير هو المؤثر في تصوير المسألة وتكييفها، كما أن وجود الغطاء وعدمه مؤثر في الحكم، وبقية التقسيمات لا يتعلق بها حكم.

من حيث الشكل ووصفها: تصدر على عدة أشكال: العادية، والذهبية، والبلاتينية، ولا فرق بينها في آلية الإصدار والاستخدام، غير أن بعضها يتمتع بمزايا إضافية كالتأمين ضد الحوادث والتأمين الطبي في السفر وضمانات البضائع، ووصفها: قطعة من البلاستيك مستطيلة مقاساتها وفق القواعد الدولية، لها وجهان: على الأول اسم الجهة المصدرة وعلامتها واسم الحامل ولقبه وتاريخ الإصدار ونهاية الصلاحية ورقم البطاقة، وفي خلفها البيانات المشفرة.

1. **منافع حامل البطاقة:** تزويده بتسهيلات نقدية من أي عضو في المنظمة في أي دولة، واستخدام أجهزة الصرف الآلي، وتسهيل حجز الفنادق وتأجير السيارات والشراء البريدي بضمان البنك المصدر، وإمكانية استخدامها محليًّا ودوليًّا دون حمل النقد أو تحويل العملات.

2. **منافع التاجر:** جذب عملاء جدد، وتوفير ميزة تنافسية، وتخفيف مخاطر الاحتفاظ بالنقد، والاستفادة من الحملات الدعائية.

3. **منافع البنك المصدر:** توظيف أمواله، وضم عملاء، واضطرار الحاملين والتجار لفتح حسابات، والانتشار العالمي وسمعة البنك في الخارج.

إيجابيات الأثر الاقتصادي: توسع السوق وزيادة حجم الطلب، وتوفير الأمان للأفراد، وزيادة حجم السيولة في الاقتصاد بسبب قدرة المؤسسات على خلق الائتمان.

سلبيات الأثر الاقتصادي: الوقوع في مشاكل اقتصادية لمنح الائتمان لغير المؤهلين، وزيادة الفوائد على القروض، وإمكانية التزوير، وتوجيه الديون إلى الحاجات الاستهلاكية غير الإنتاجية.

2 أقسام البطاقات وحكمها:

البيان وسبب الخلاف: المعيار المؤثر في الحكم: هل يقابل استخدام البطاقة رصيد موجود للعميل في البنك أم لا؟ فالمغطاة يدفع بها العميل من رصيده فلا يقترض، وإنما يأمر البنك بالدفع من ماله، أما غير المغطاة فيدفع البنك عن العميل من ماله، فيصبح مدينًا ثم يسدد لاحقًا مع زيادة إن تأخر، فالمغطاة لا إشكال فيها لأنها لا تخرج عن كونها وسيلة دفع من مال صاحبها، أما غير المغطاة فلأنها تنطوي على دين وزيادة محتملة دخلت في نطاق مسائل الربا.

1. **البطاقة المغطاة:** يشترط مصدرها على حاملها إيداع مبلغ في حساب مصرفي، ولا يستخدمها في مشتريات تزيد على قيمة المبلغ المودع؛ فتصدر لمن له رصيد، وتوفر السحب النقدي أو تسديد الأثمان بقدر الرصيد ويُخصم فورًا، ولا يتحمل العميل رسومًا إلا في السحب النقدي أو شراء عملة أخرى، وتصدر برسم مالي أو بدونه، ولا تمثل مديونية، وتختلف عن غير المغطاة التي تقوم على الائتمان الممنوح للعميل.

البطاقة غير المغطاة: عرّفها المجمع الفقهي بأنها: مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناءً على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات دون دفع الثمن حالًا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة، وبعضها لا يفرض، وتتنوع تبعًا لأسلوب تسديد دينها إلى نوعين.

المحددة (الدفع الشهري): يُطالب حاملها بتسديد المبالغ دفعة واحدة بدون زيادة بعد فترة سماح بين ثلاثين وستين يومًا؛ وهي أداة ائتمان في حدود مبلغ معين، ويلزم حاملها بالتسديد خلال المدة، وبمدفوعات أربعة: رسم الاشتراك والتجديد وفوائد الإقراض والتأخر، وفي حال عدم السداد يُطالب قضائيًّا وتلغى عضويته.

المتجددة: لها خصائص النوع الأول إلا أن الدين قابل للتجديد؛ فعند السحب النقدي تجري الفوائد الربوية بمجرد السحب، وعند الشراء يُخير العميل بين السداد كاملًا في فترة السماح أو دفع جزء ثم يعود بفائدة مركبة؛ وتتقاضى البنوك رسومًا على الإصدار والتجديد، ويقدم لحاملها قرض بنكي، ولا يوجد حد أعلى للمديونية.

القسم:	الحكم وأدلته:
المغطاة:	**جائزة** إذا لم يتضمن العقد شرط فائدة عند التأخر؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يحصل شرط يترتب عليه فائدة ربوية.
المحددة:	**محرمة** ؛ لتضمنها شرط زيادة ربوية على أصل الدين، ويجوز قبولها وإصدارها إذا لم يشترط فائدة عند التأخر، وبشرط ألا يتعامل بها فيما حرمته الشريعة.
المتجددة:	**محرمة بالإجماع** ؛ لاشتمالها على عقد إقراض ربوي، إذ يتضمن عقدها زيادة الدين بزيادة الأجل، فالعلاقة بين المصدر والحامل علاقة مقرض بمقترض.

قرار المجمع الفقهي الدولي رقم ١٣٩ (١٥٥) – مسقط ٢٠٠٤م: بجواز إصدار البطاقات المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر، وينطبق عليها القرار ١٠٨ (١٢٢) بشأن الرسوم والخصم على التجار ومقدمي الخدمات والسحب النقدي، ويجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بها.

معيار هيئة المحاسبة والمراجعة ٢٠٠٠م: لا يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية إصدار البطاقة المتجددة؛ كون الدين يسدد بفوائد ربوية، ويجوز إصدار بطاقة لدين يتجدد بشرطين: ألا يشترط فوائد ربوية عند التأخر، وأن تشترط المؤسسة عدم التعامل بها فيما حرمته الشريعة.

قرار الرياض ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م: لا يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ولو كان طالبها عازمًا على السداد ضمن فترة السماح؛ ويجوز إصدارها إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية، ويتفرع على ذلك: جواز أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًّا على الخدمات، وجواز أخذ البنك من التاجر عمولة على مشتريات العميل شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد، والسحب النقدي اقتراض من المصدر ولا حرج فيه إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا تعد الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته من قبيلها، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا.

3 أثر الشروط الباطلة على صحة العقد:

البيان وسبب الخلاف: عقد البطاقة غير المغطاة — المتجددة خاصة — يتضمن شرطًا فاسدًا وهو الزيادة على الدين عند التأخر، وإذا كان العميل واثقًا من الوفاء في مدة السماح فلا تأخير أصلًا، فهل يصح الدخول في العقد مع اشتراط الزيادة؟ سبب الخلاف: هل عقد الربا باطل لا يمكن تصحيحه، أم فاسد يمكن تصحيحه بإسقاط الشرط؟ فمن قال بالبطلان حرم، ومن قال بالفساد أجاز إسقاط الشرط بالوفاء في المدة.

الرأي:	البيان:
الأول – الجواز:	د. محمد تقي العثماني؛ لحديث عائشة في قصة بريرة: «خذيها، فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق» ، ثم قال ﷺ: «أما بعد، ما بال رجال منكم يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله، وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق» ، ووجه الدلالة: جواز إجراء العقد بعد تصحيح الشرط الفاسد بإسقاطه ودفع الدين في تاريخه، ويناقش: بأن التصحيح إنما يكون بإسقاط

المشترط لا المشروط عليه، ولأن الشرط ملزم لا يستطيع الحامل التخلي عنه؛ وأجيب بإمكان إسقاطه إذا وثق من السداد، ومن القياس: قياس على غرامات الكهرباء والهاتف، وقد قرر د. محمد تقي العثماني أن المعاملة في أصلها ليست ربوية، فبمجرد شرط الغرامة لا يقال إنها محرمة، ويناقش بأنه قياس مع الفارق، ومن المعقول: العقد ليس باطلًا وإنما فاسد، وإنما مُنع من أجل وصف الربا، فيسقط الربا ويصح العقد؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

الثاني – المنع: د. علي السالوس؛ بأن عقود البطاقات تؤول إلى المعاوضة، فإن فيها قرضًا أو وعدًا بالقرض، والقرض وإن كان تبرعًا في الابتداء فهو معاوضة في الانتهاء.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو القول الأول** القائل بجواز العقد؛ لانتفاء الحرج عمن غلب على ظنه الوفاء في مدة السماح، مع إبطال الشرط الفاسد باتخاذ الاحتياطات، وأما من جهة المشترط فاشتراطه فوائد التأخير حرام باتفاق، وهو ربا الجاهلية «زدني أنظرك».

- **انتفاء الحرج:** لانتفاء الحرج عمن غلب على ظنه القدرة على الوفاء في مدة السماح.
- **إبطال الشرط الفاسد:** مع إبطال الشرط الفاسد باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

4 الأطراف والتكييف الفقهي للعلاقات:

1. **البنك المصدر:** يسدد وكالة عن الحامل للتاجر، ويصدر البطاقة بترخيص معتمد من المنظمة العالمية.
2. **حامل البطاقة:** عميل البنك الذي صدرت البطاقة باسمه، ويلتزم لمصدرها بالوفاء.
3. **التاجر:** كل المؤسسات والشركات التي تقدم الخدمات وتقبل عمليات البيع.
4. **المنظمة العالمية:** المالكة للعلامة التجارية كفيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس، وتشرف على الإصدار.

أ العلاقة بين المصدر والحامل:

البيان وسبب الخلاف: التكييف معناه: تحديد نوع العقد الشرعي الذي تندرج تحته المعاملة، لمعرفة حكمها، وقد اختلف العلماء المعاصرون، ويرجع الخلاف إلى: عدم وقوف بعضهم على حقيقة النظام، وعدم تدقيقهم في العقود، ولأن العلاقة معقدة، فيصعب

إدخالها تحت عقد واحد؛ فمن نظر إلى وجه شبه بها أخرجها على عقد، ومن نظر إلى الفروق رآها عقدًا مستقلًا. وعلى هذا جاءت سبعة أقوال.

الرأي:	البيان:
الأول – ضمان:	د. نزيه كمال حماد؛ بأن المصدر ضمن حامل البطاقة في سداد ما عليه للتاجر، وهو ضمان الحق قبل وجوبه جائز عند الجمهور؛ لأن الضمان من التبرع، والتبرع يصح مع الجهالة، ويناقش بوجهين: أن الضمان تبرع محض والجهة المصدرة تهدف للربح، وأن الدائن في هذه المعاملة لا يستطيع مطالبة المضمون عنه وإنما يطالب الضامن؛ وأجيب: بأن الحنفية والمالكية أجازوا اشتراط براءة ذمة المضمون عنه استدلالًا بحديث أبي أمامة: «الزعيم غارم» — ووجهه أن النبي ﷺ خص الضامن بالغرم فاقتضى براءة المضمون عنه — وبحديث أبي سعيد في الذي عليه ديناران حين قال علي: «هما عليّ يا رسول الله، وأنا لهما ضامن»، فقال ﷺ: «جزاك الله خيرًا، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك» ، وقال: «بل للمسلمين عامة» .
الثاني – حوالة:	د. وهبة الزحيلي؛ بأن حامل البطاقة محيل، والتاجر محال، والمصدر محال عليه، ويناقش بوجهين: أن العقد ليس فيه ما يشير للحوالة، وأنه لا دين للمحيل على المحال عليه؛ وأجيب: بأن الحوالة لا يشترط فيها أن يكون المحيل مدينًا عند الحنفية، استدلالًا بحديث أبي هريرة: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي ء فليتبع» ؛ ويلاحظ تعارضه مع أخذ المصدر أجرًا على الخدمات.
الثالث – كفالة ثم حوالة:	د. عبد الستار أبو غدة؛ ويناقش بأن الكفالة لا تكون إلا بدين ثابت، وقبل الاستخدام لم يثبت دين.
الرابع – وكالة:	الشيخ علي عندليب؛ ويناقش بأن العلاقة في الوكالة بين طرفين، وفي البطاقة بين ثلاثة، وبأنه يجوز في الوكالة مطالبة الموكل والوكيل، وفي البطاقة يطالب الوكيل فقط.
الخامس – وكالة وحوالة وكفالة وقرض:	فريق من المعاصرين؛ ويناقش بأن تسليم الوكالة والضمان لا يلزم منه تسليم الحوالة.

السادس – إقراض:	د. بكر أبو زيد؛ ويناقش بأن حقيقة القرض دفع مال يُرد بدله وعقد الائتمان قد يوجد ولا يوجد القرض، وبأنه يقتضي ألا يكون المصدر مسؤولًا عن البضاعة المعيبة، وبأن القرض من عقود الإرفاق والبنوك تهدف للربح.
السابع – معاملة مستجدة:	د. أسامة الأشقر؛ ووجهه أن العقد جديد لا يندرج في صورته الكلية تحت عقد واحد.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو القول السابع** ؛ لأن العقود الأصل فيها المشروعية إن لم يوجد فيها مخالفات، والعقود الجديدة مشروعة ما لم تعترها مخالفات، وقد قرر د. أسامة الأشقر أن التكييفات لم تسر على منهج واحد ولم تنتج حكمًا واضحًا، وأن كلًّا منها ضاق عن هذا النوع، والسبب أن الذين صنعوا البطاقات لم يقيموها على هذه العقود، فالتكييف تصوري لا حقيقي، والطريقة المرضية النظر إليها كعقد جديد مستحدث مشروع إن لم يوجد فيه مخالفات.

ب العلاقة بين المصدر والتاجر:

الرأي:	البيان:
الأول – كفالة مقترنة بحوالة:	وجهه استمرار التزام المصدر دون الرجوع على المحيل عند الإفلاس.
الثاني – وكالة بأجر:	بأن المصدر وكيل للتاجر في قبض استحقاقات المبيعات، وأجيب عن دعوى أنه من «ضع وتعجل» بأن التسديد فوري عند تسليم سندات البيع.
الثالث – حوالة:	فالبنك محال عليه والتاجر محال والحامل محيل؛ ويناقش بأن أخذ العوض على الحوالة لا يجوز مطلقًا.
الرابع – سمسرة:	د. رفيق المصري، وبه أخذت هيئة المحاسبة والمراجعة؛ بأن المصدر يرسل حاملي البطاقات إلى التاجر ويتقاضى أجرًا عن مشترياتهم، ويوفر خدمات كتحصيل الفواتير والإيداع المباشر.
الخامس – كفالة ووكالة.	

السادس – علاقة مستجدة:	الأصل فيها الإباحة، وذهب إليه د. أسامة الأشقر.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو القول السادس** ، القائل بأن العلاقة بين المصدر والتاجر علاقة مستجدة الأصل فيها الإباحة؛ اطرادًا لما رجحناه في العلاقة بين المصدر والحامل.

ج العلاقة بين الحامل والتاجر وعلاقة المنظمة:

الرأي:	البيان:
الحامل والتاجر:	قولان: بيع أو إجارة (فإن كان تمليكًا فهو بيع، وإن كان تقديم خدمات معلومة فهو إجارة، ويحيل الحامل التاجر على المصدر لاستيفاء الثمن أو الأجرة)، وشبيهة بخصم الأوراق (بأن الفاتورة الموقعة بمثابة كمبيالة مستحقة يخصمها التاجر لدى المصدر مقابل نسبة)، **الراجح: الأول** ؛ فإن كان تمليكًا فهو بيع أو تقديم خدمات فهو إجارة، ويشترط اكتمال الشروط وانتفاء الموانع.
المنظمة الراعية:	تغطي المنظمة مصاريفها من إيرادات الاشتراك والعضوية والإيرادات ربع السنوية وثمن البرامج والرسوم، والتخريج: **علاقة سمسرة** ، وممن اختاره د. عبد الستار أبو غدة؛ لأنها صاحبة الحق المعنوي وتزود البنوك بالخبرة الفنية والإدارية.

5 الرسوم والعمولات:

نوع الشرط:	البيان:
الصحيحة:	كاشتراط فتح حساب بالبنك المصدر.
الباطلة:	فرض نسبة عقوبة على تأخير السداد، أو على تجاوز المبلغ المسموح، أو على تحويل العملات، أو على العمليات النقدية.
المختلف فيها:	رسوم الإصدار والتجديد والاستبدال، والمدفوعات المأخوذة من التاجر.

MUAPA 01054058478

أ رسوم الإصدار والتجديد:

1. **رسوم العضوية والتجديد:** رسوم العضوية تُحصل مرة واحدة، ورسوم التجديد عند تجديد صلاحية البطاقة.
2. **رسوم الاستبدال والسحب:** رسوم الاستبدال عند ضياع البطاقة أو تلفها، ورسوم السحب النقدي عند السحب.

الرأي:	البيان:
الأول – التحريم:	د. علي السالوس؛ بأن الضمان شبيه بالقرض فما يأخذه من رسوم فيه شبهة الربا؛ لكونه من المنفعة المشروطة في القرض، فيحرم سدًّا للذريعة، ويناقش: بأنه لا علاقة بين القرض والرسوم؛ فهي تفرض ولو لم تستخدم البطاقة، وبأن سد الذريعة لا يجوز التوسع فيه لدرجة الحرج، ويمكن تسليم تحريم الزيادة دون تحريم كل رسم؛ لأن قيمة الخدمات يصعب تحديدها بدقة والغرر اليسير معفو عنه.
الثاني – الجواز:	د. عبد الستار أبو غدة، وصدر به قرار مجمع الفقه الدولي وهيئة المحاسبة والمراجعة والهيئة الشرعية للراجحي وبيت التمويل الكويتي وندوة البركة الثانية عشرة؛ ودليله من القياس: قياس على الرسوم المتعارف عليها في المرافق العامة؛ إذ المقصود تغطية نفقات الأعمال الإدارية، ومن المعقول: أن الرسوم مقابل خدمات، فرسم الاشتراك أجر مقطوع لأصل الخدمة المصرفية، فهي وكالة بأجر، ويناقش: بأن مجموع الرسوم قد يزيد كثيرًا على التكاليف؛ فيشترط أن تكون مقابل التكلفة الفعلية.
الثالث – التفصيل:	فمنها محرمة كرسوم الضمان، ومنها غير محرمة كأجور الخدمات المقدمة؛ للقاعدة: «التابع تابع».

الراجح: **الراجح والله أعلم هو القول الثاني** ؛ لأنها مقابل خدمات فعلية، رفعًا للحرج وضمانًا لاستمرارية الخدمات، وهو توسط بين تحريم الأول وإطلاق الثاني، مقيدًا بشرطين: أن يكون المبلغ ثابتًا لا نسبة مئوية، وأن يكون مقابل خدمة فعلية حقيقية.

- **مقابل خدمات فعلية:** لأنها مقابل خدمات فعلية.
- **رفع الحرج:** رفعًا للحرج عن جميع الأطراف، وضمانًا لاستمرارية الخدمات.
- **توسط بين القولين:** وهو توسط بين تحريم الأول وإطلاق الثاني.

MUARA 01105406478

شرطان للجواز: مقيدًا بشرطين: ثبات المبلغ لا نسبته، ومقابل خدمة فعلية حقيقية.

قرارات الجهات: ندوة البركة الثانية عشرة: بجواز أخذ رسوم العضوية والاشتراك والتجديد والاستبدال على أن تكون مقابل الخدمات المقدمة، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة في القرار رقم (١) بعمان ١٤٠٧هـ/١٩٨٦م: «جواز أخذ أجور عن خدمات القروض، على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا» .

ب عمولات المنظمة الراعية والمصدر من التاجر:

المسألة:	الرأي والراجح:
عمولات المنظمة:	قولان: المشروعية (لأنها في حدود الخدمة، والمنظمات ليست شركات هدفها الربح)، والتفصيل (فإن كانت البطاقات ربوية تعتمد الفائدة فعملها محرم لتيسيره الإقراض بالفائدة، وإن لم يترتب على وساطتها فوائد ربوية فأجرتها صحيحة).
عمولات المصدر من التاجر:	قولان: الجواز (أبو غدة) لثلاثة أوجه: أنها أجرة السمسرة ومقابل الأجهزة والنشرات، أو من باب المصالحة على الدين، أو أجر على وكالة ووساطة، والمنع (عندليب) بأن البنك إذا سدد للتاجر حالًا ثم رجع على المصدر مع خصم عمولته فقد أقرض التاجر بالفائدة، فتصير قرضًا جر نفعًا. **الراجح: الجواز**؛ دفعًا للحرج، ولأن النسبة مقابل خدمات كتحصيل الفواتير وجذب العملاء، والوكالة بأجر جائزة.

قرارات الجهات: الهيئة الشرعية للراجحي: لا نرى مانعًا من الحصول على نسبة من قيمة ما يشتريه حامل البطاقة ما دامت تستقطع من ثمن خدمة أو سلعة، وعدت هيئة بيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي الأردني العمولة أجر وكالة على الوساطة والترويج وتحصيل الديون، والمجمع الفقهي: يجوز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ج عمولة السحب النقدي:

تعريفه وصورته: سحب الحامل نقودًا من المصدر عبر مكائن السحب الآلي مقابل عمولة، وصورته: أن يسحب ألفًا فيُخصم منه ألف وعشرة، فالعشرة زيادة على السحب.

1. **السحب اليدوي:** بإبراز البطاقة لموظف البنك، وفي هذه الحالة لا يجوز أخذ رسوم لأنها ربا ولا يقابلها تكاليف فعلية، وأكدت فتاوى الهيئات الشرعية حرمة استخدام البطاقة في السحب اليدوي من البنوك الربوية لأنها تحتسب فائدة ربوية.
2. **السحب الآلي:** عبر أجهزة الصراف الآلي، وله تكاليف من أجهزة وصيانة واستئجار مواقع.

الرأي:	البيان:
الأول – المنع:	د. عبد الستار أبو غدة؛ بأن السحب قرض والزيادة على القرض ربا، ويناقش: بأنه ليس كل زيادة ربا؛ فقد تكون تكلفة، والمنفعة المحرمة هي الزائدة المشروطة للمقرض.
الثاني – الجواز:	وللقائلين به ثلاث اتجاهات: أولها الجواز مطلقًا نسبة أو مبلغًا مقطوعًا؛ ودليله أنها أجر على الخدمة المصرفية، ويناقش بأن الحامل قد يستخدمها في الاستعلام عن الرصيد فهي كالسحب من حيث التكلفة، وثانيها الجواز بشرط أن تكون مبلغًا مقطوعًا لا نسبة في مقابل النفقات الفعلية، وصدر عن هيئة بيت التمويل الكويتي: العمولة أجر على الوكالة لقضاء الدين المترتب جراء سحب المبالغ في الخارج، وهي جائزة؛ ويناقش بأن العقد مركب من قرض وإجارة ولا يجوز الجمع بينهما، وثالثها الجواز بشرط وجود تغطية في الحساب لوقوع المقاصة فورًا؛ ودليله أنها أجرة على توصيل النقود.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الاتجاه الثالث** من اتجاهات القول الثاني؛ لما فيه من الاحتياط والحذر من أكل الربا، ويؤكده قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٣ (٣/١) بعمان ١٩٨٦م: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة محرمة.

- **الاحتياط من الربا:** لما فيه من الاحتياط والحذر من أكل الربا.
- **تأييد المجمع:** ويؤكده قرار المجمع رقم ١٣ (٣/١) بجواز أخذ أجور خدمات القروض في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة محرمة.

ملاحظة: رأت بعض الهيئات وضع صندوق خاص لهذه الفوائد المحتسبة والتخلص منها في وجوه الخير، كما قرر الشيخ مصطفى الزرقا أن البنك الإسلامي يشترط إنشاء صندوق خاص لتلك الفوائد التي تأتيه رغمًا عنه، يوجه إلى جهات الخير، شأن سائر الفوائد التي تحتسب لبعض المودعين.

6 شراء الذهب والفضة بالبطاقة:

البيان وسبب الخلاف: صورة المسألة: يذهب حامل البطاقة إلى محل الحلي ويقدم البطاقة بدلًا من النقد، فيتأكد البائع من صلاحيتها ويوقع الحامل على السند، ويبعث نسخة للمصدر ليتحصل على قيمة السند بعد فترة، سبب الخلاف: شرط التقابض في مجلس العقد لبيع النقدين؛ فبعضهم يرى في تسلم القسيمة قبضًا حكميًّا كافيًا، وبعضهم يرى أن القبض الفعلي لا يقع إلا حين يدفع البنك للتاجر بعد فترة، فيكون مؤجلًا.

شروط صحة بيع النقد بمثله: اشترط الجمهور التماثل إذا اتحد الجنس، والتقابض في مجلس العقد.

حديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» ، فقوله «يدًا بيد» دليل على اشتراط التقابض.

حديث البراء بن عازب: عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاءني فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك على أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: «قدم النبي ﷺ ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدًا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا» .

حديث أبي سعيد الخدري: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» .

الإجماع: قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل التقابض فالصرف فاسد.

الرأي:	البيان:
الأول – الصحة مطلقًا:	د. عبد الستار أبو غدة، وبه صدرت فتوى هيئة الرقابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي؛ لأن تسلم البائع القسيمة الموقعة قبض حكمي كقبض الشيك، ويناقش بأن الشيك أداة وفاء في الحال فقبضه قبض حكمي، وبطاقة الائتمان أداة وفاء في المستقبل؛ ودليله الآخر أن التاجر عند تمرير البطاقة يقرأ الشريط ويوصل المعلومات للحاسب فيقيد المبلغ ويحوله.
الثاني – عدم الصحة مطلقًا:	الشيخ عبد الرحمن بن عقيل؛ ودليله حديث عبادة «الذهب بالذهب... يدًا بيد»، ووجه الدلالة أن التقابض الفوري شرط وكل تأخير مخالف، ويناقش بأن «يدًا بيد» لا يدل على اشتراط القبض باليد وإنما القبض الحكمي في المجلس، ومن المعقول أن شرط القبض غير متحقق، وأجيب بأن شرط التقابض لا يتحقق لأن الحامل يتسلم الذهب ويوقع القسيمة ولا يدفع الثمن، والذي يدفع هو المصدر بعد فترة.
الثالث – الصحة في المغطاة:	د. وهبة الزحيلي، وهو ما قرره مجلس المجمع: «لا يجوز شراء الذهب والفضة، وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة»؛ ودليله أن الشراء بالمغطاة فيه تقابض حكمي معتبر إذا دفع المصدر المبلغ للتاجر بدون أجل على أنه وكيل للمشتري؛ ويرد بأن التفريق بين المغطاة وغيرها لا تأثير له في حقيقة القبض، فالبنك كفيل ووكيل بالدفع.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الأول**، القائل بجواز شراء الذهب والفضة ببطاقة الائتمان مطلقًا، مغطاة كانت أو غير مغطاة.

- **القبض الحكمي الصحيح:** لأن القبض بالبطاقة قبض حكمي صحيح؛ إذ القبض إثبات اليد ويستند في كثير من أحكامه إلى العرف.
- **قبول البطاقة عند الناس:** ولأن البطاقة أصبح لها من القبول ما يفوق الأوراق النقدية والتجارية.

7 البدائل الشرعية للبطاقة غير المغطاة:

1. **بطاقة البيع بالتقسيط:** بأن ينشئ البنك الإسلامي متاجر للبيع بالتقسيط، ويستفيد من ربح البيع والفارق بين الحال والمقسط؛ ولا تصلح للحصول على النقود.
2. **بطاقة المرابحة للآمر بالشراء:** بأن يوكل البنك العميل بأن يشتري ويقبض عنه ويسدد، ثم يبيع عليه بزيادة؛ ولا تسهم في توفير خدمات كالمطاعم والفنادق حيث ينتفع العميل بالخدمة قبل السداد.
3. **بطاقة الخصم الشهري:** تصدرها المصارف الإسلامية على أن تُحدد قيمة المسحوبات بمقدار الراتب الشهري دون فائدة؛ فتقوم على الوكالة إذا كان حساب العميل يفي، وإلا فيسدد المصرف على أساس القرض الحسن بضمان الراتب.
4. **تجديد الدين عن طريق التورق المصرفي:** يأخذ العميل مبلغًا يسدد به مديونية البطاقة ويسدد للمصرف مديونية التورق، وفي حال التأخر يبيع البنك سلعة بثمن أكبر على العميل ثم يبيعها عنه لطرف آخر ويسدد القرض الأول ويجدول الثاني.

⚠ **ملاحظة:** وهذه البدائل لم تسلم من الخلل الشرعي ومن عدم القدرة على تلبية الاحتياجات في الواقع العملي، ويوجد الآن نموذجان: فيزا التمويل التي أصدرها بيت التمويل الكويتي، وفيزا الراجحي التي أصدرتها شركة الراجحي المصرفية للاستثمار.

الشرط الجزائي وشرعية غرامات التأخير:

١ اتفاق تعويضي مسبق

٢ تأخير الأعمال والديون

1 التعريف والصور والشروط:

الشرط لغةً واصطلاحًا: إلزام الشيء والتزامه، وجمعه شروط، والشرط بالتحريك العلامة؛ وفي اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والجزاء: المكافأة على الشيء، ويكون ثوابًا وعقابًا، ويستعمل في الخير والشر.

الشرط الجزائي اصطلاحًا: من المصطلحات المعاصرة التي لم ترد عند الفقهاء القدامى، وأخذت قوانين البلاد العربية هذا التعبير عن القوانين الغربية وأدخلت عليه تعديلات؛ ويعرف بأنه: اتفاق سابق على تقدير التعويض الذي يستحقه الدائن في حالة عدم التنفيذ أو التأخير فيه، وعرّفه علماء المجمع الفقهي بأنه: اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه.

نوع الشرط:	البيان:
يقتضيه العقد:	صحيح يجب الوفاء به بلا خلاف، كاشتراط تسليم المعقود عليه أو رده بالعيب.
من مصلحة العقد:	صحيح باتفاق، كاشتراط صفة مباحة في المعقود عليه.
فيه منفعة معلومة:	مختلف فيه، ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا منافيًا له؛ فجمهور الفقهاء يرون عدم صحة العقد والشرط لأنه مفسد، ويرى آخرون صحة العقد مع الشرط.
الباطل:	ما لا يقتضيه العقد بل هو أمر زائد عليه لا يلائمه، ولا ورد به نص ولا جرى به عرف ولا منفعة فيه لأحد.

1. **صوره:** شروط المقاولة المتضمنة إلزام المقاول بمبلغ عن كل يوم تأخير، ولائحة المصانع المتضمنة خصم مبالغ من أجرة العامل جزاءً على الإخلال، واشتراط حلول جميع أقساط الدين إذا تأخر المدين في دفع قسط منها.
2. **عوامل العمل به:** تطور أساليب التجارة، وصيرورة القيمة المالية للمشاريع كبيرة، واتساع دائرة التجارة بين أطراف متباعدة لا يعرف بعضهم بعضًا، وظهور عقود جديدة كالامتياز والاستصناع الحديثة والنقل الجوي والبحري والتوريد والمقاولات، وشيوع المماطلة بين الناس.
3. **شروط تطبيقه:** ثبوت الضرر، وألا يكون فيه مبالغة، وارتكاب المدين خطأً أو غشًّا تسبب في ضرر، وإعذار المدين.

٤ **حالتا عدم النفاذ:** الأولى: إذا كان كثيرًا عرفًا بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية، فيرجع في تقدير الضرر إلى أهل الخبرة مع مراعاة العدل ورفع الضرر، لحديث عبادة بن الصامت: «أن رسول الله ﷺ قضى أن لا ضرر ولا ضرار» ، والثانية: إذا كان هناك عذر في الإخلال بالالتزام فيكون العذر الشرعي مسقطًا لوجوبه حتى يزول.

قرار هيئة كبار العلماء: «أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا، فيكون العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول»، وإذا كان كثيرًا عرفًا يراد به التهديد المالي وجب الرجوع إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من ضرر، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة، عملًا بقوله تعالى: «وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» ، وقوله: «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ» ، وبقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» .

البند السادس من قرار المجمع الفقهي: «لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت المدين أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد» .

2 التكييف الفقهي:

البيان وسبب الخلاف: الشرط الجزائي مصطلح معاصر بلا شبيه قديم، فمن ثم كان لا بد من البحث: هل له شبيه في الفقه فيخرج عليه، أم هو عقد مستجد؟ والسبب في الخلاف: أن له شبهًا ببعض العقود من جهة واختلافًا عنها من جهة أخرى؛ فمن نظر إلى وجه الشبه أخرجه على ذلك العقد، ومن نظر إلى الفروق رآه مستقلًا.

الرأي:	البيان:
الأول – من العقود المسماة:	وله تخريجان: شبيه بالعربون: بأن كليهما تقدير للتعويض، وأن كليهما يوجب على من أخل عقوبة مالية؛ ويناقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن العربون مقابل حق العدول، والشرط الجزائي تعويض عن ضرر وقع فعلًا، والعربون

يدفع عند العدول ولو لم يترتب ضرر، والعربون لا يجوز تعديله من القاضي بخلاف الشرط الجزائي، وشبيه بالرهن: بأنهما يؤكدان موجب العقد ولا يستقلان عنه، فكان شبيهًا باشتراط الرهن؛ ويناقش: بأن كونه من مصلحة العقد لا نزاع فيه، لكن تشبيهه بالرهن غير مسلم؛ لأن الرهن ليس فيه تعويض عن ضرر، والرهن عين يستوفي منها الدين بينما الشرط الجزائي مبلغ مقدر مسبقًا.

الثاني – معاملة مستجدة:

وجهه أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها إلا ما دل الشرع على تحريمه، قال ابن القيم: «الأصل في العقود والشروط الصحة، إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه» ، وقال: «فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم» .

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الثاني** ، القائل بأنه معاملة مستجدة؛ لأن ما بينه وبين بعض العقود من وجه شبه إنما هي أوجه ظاهرية لا يمكن تكييفه عليها، ولأنه من المعاملات والأصل فيها الإباحة، فيباح التعامل به لأنه من مصلحة العقد؛ إذ هو حافز لإكماله في وقته المحدد، وفي تصحيحه سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق العباد، تحقيقًا لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» .

3 حكمه على التأخير في تنفيذ الأعمال:

صوره وسبب الخلاف: من أهم صوره: عقد الاستصناع، وعقد البيع إذا كان المبيع عينًا لها منفعة كالعقارات والآلات، والاعتماد المستندي عند إلغاء العميل الاستيراد، وعقد الشركة والإجارة، وعقود التوريد، وعقود النقل والعمل، وعقد المقاولة المتضمن دفع مبلغ عن كل يوم تأخير، وصورة المسألة: أن يلتزم المقاول بإنجاز البناء في سنة، فإذا تأخر لزمه مبلغ عن كل يوم، سبب الخلاف: هل هو من الشروط التي تحقق مصلحة العقد وتدخل في عموم وجوب الوفاء بالشروط، أم هو من قبيل الربا أو بيع وشرط أو زيادة منفعة مشروطة لا يقابلها عوض؟

أدلة الجواز – من الكتاب: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، ووجه الدلالة أنها دلت على وجوب الوفاء بالعقود، والشرط الجزائي من أسباب الوفاء بها.

أدلة الجواز – من السنة: حديث عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا» ، ووجه الدلالة أنه دل على وجوب التزام المسلمين بشروطهم، والشرط الجزائي شرط فكان تنفيذه مباحًا.

أدلة الجواز – من الأثر: ما روي عن عبد الرحمن بن غنم أنه شهد عمر بن الخطاب واختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها فقال عمر: لها شرطها، فقال رجل: لئن كان هكذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته، فقال عمر: المسلمون عند شروطهم عند مقاطع حدودهم؛ وعن ابن سيرين قال: قال رجل لكريه: أرحل ركابك معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: «من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه» .

أدلة الجواز – من المعقول: أن الأصل في الشروط الصحة وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله، وأنه من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد؛ إذ هو حافز لإكماله في وقته المحدد.

أدلة المنع – من السنة: حديث أبي هريرة: «نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة» ، ووجه الدلالة عندهم أنه دل على النهي عن بيعتين في بيعة والشرط الجزائي من قبيل ذلك؛ ويناقش بأن الاستدلال غير مسلم؛ لأنه ليس من قبيل بيعتين في بيعة ولا من قبيل «بعتك على أن تقرضني أو تزوجني أو تؤجرني»؛ لأن كل واحد من هذه العقود يمكن أن يقع مستقلًا عن العقد الأصلي بخلاف الشرط الجزائي، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ نهى عن بيع وشرط، ويناقش من وجهين: أن الحديث في إسناده مقال، قال ابن حجر: «واستغربه النووي وقال غريب» ؛ وأن اجتماع البيع والشرط إنما يؤدي إلى الربا أو الغرر، واشتراط الشرط الجزائي لا يترتب عليه ذلك.

⚠ **أدلة المنع – من المعقول:** أن الشرط الجزائي يترتب عليه التزام منفعة زائدة في العقد، وزيادة المنفعة المشروطة لأحد المتعاقدين ربا لأنها زيادة لا يقابلها عوض؛ ويناقش بأن هناك فرقًا بينه وبين الفائدة الربوية؛ فالفائدة مثبتة في البداية ويلتزم بها المدين ولو لم يتأخر، والشرط الجزائي يدفع عند التأخير والمماطلة، والفائدة تلزم مطلقًا معسرًا أو موسرًا، والشرط الجزائي لا يلزم إلا عند المماطلة إذا كان المدين موسرًا؛ وأجيب بأن هذه الفروق ليست جوهرية وغير مؤثرة في الحكم الشرعي.

✅ **الراجح:** **الراجح والله أعلم هو الجواز** ؛ لقوة أدلة القول الأول وضعف دليل المخالف، ولأنه يحقق ضمانًا لعاقدي العقود مخافة نكول أحدهم عما عقد عليه أو التزمه، ويحقق مصلحة ويسد أبواب الفوضى والتلاعب بحقوق العباد وإلحاق الضرر بهم، وعملًا بقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» ؛ فمفهوم الضرر عام شامل لكل ما يتأذى به المرء في حقوقه التي كفلها له الشارع، ولجريان العرف بالتعامل به، والعادة محكمة.

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلة الجواز، وظهورها في إثبات المشروعية.
- **ضعف دليل المخالف:** ولضعف دليل المنع، وما ورد عليه من مناقشات.
- **ضمان العاقدين:** ولأنه يحقق ضمانًا لعاقدي العقود مخافة نكول أحدهم.
- **قاعدة لا ضرر:** وعملًا بقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» ، ومفهوم الضرر عام شامل.
- **جريان العرف:** ولجريان العرف بالتعامل به، والعادة محكمة.

🏛 **قرار المجمع الفقهي رقم ١٠٩ (٣/١٢):** ثالثًا: يجوز أن يكون مقترنًا بالعقد الأصلي كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر، رابعًا: «يجوز اشتراطه في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، فإن هذا من الربا الصريح» ؛ وبناء على ذلك يجوز في عقود المقاولات والتوريد والاستصناع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه، ولا يجوز في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط، ولا في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع، خامسًا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي وما لحق المضرور من خسارة حقيقية وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي، سادسًا: لا يعمل به إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله كان بسبب خارج عن

إرادته أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر، سابقًا: يجوز للمحكمة بناءً على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررًا لذلك أو كان مبالغًا فيه.

4 حكمه على التأخير في سداد الديون:

البيان وسبب الخلاف: العقود التي التزامها دين ثلاثة: القرض، والبيع بالتقسيط، والسلم، والمدين إما معسر فيجب إنظاره، وإما موسر مماطل فهو ظالم، والشرط الجزائي في الديون: اتفاق مقترن بعقد يحدد بموجبه العاقدان مسبقًا مبلغًا من المال عند عدم الوفاء بالدين أو التأخر فيه، ويختلف حكمه بحسب صوره على مسألتين.

1. **المدين المعسر:** الذي لا يجد ما يقضي به دينه، وقد اتفق الفقهاء على وجوب إنظاره استدلالًا بقوله تعالى: «وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ» ، ولحديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثله صدقة» ، ثم سمعته يقول: «من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثليه صدقة» ، فقلت: سمعتك تقول «من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثله صدقة» ثم سمعتك تقول «من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثليه صدقة» ، قال: «له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة» .
2. **المدين الموسر المماطل:** القادر على الوفاء لكنه يماطل فهو ظالم، لحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع» .

الصورة:	الحكم وأدلته:
الأولى – زيادة مستحقة عند التأخر دون شرط:	**محرمة إجماعًا** ؛ لأن ذلك ربا صريح، من الكتاب: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَعَّفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» ، قال ابن العربي: «إن الناس في الجاهلية كانوا يتبايعون ويربون، وكان الربا عندهم معروفًا، يبايع الرجل الرجل إلى أجل، فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ يعني أم تزيدني على مالي عليك

وأصبر أجلًا آخر، فحرم الله تعالى الربا وهو الزيادة»، ومن السنة حديث جابر: قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: «ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع» ، قال النووي: «معناه الزائد على رأس المال، كما قال تعالى «وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ» ، لأن الربا هو الزيادة»، والإجماع: حكى ابن عبد البر الإجماع فقال: «أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الربا الذي نزل القرآن بتحريمه هو أن يأخذ الدائن لتأخير دينه بعد حلوله عوضًا عينيًّا أو عرضًا»، وقال النووي: «أجمع المسلمون على تحريم الربا وعلى أنه من الكبائر»، وقرار مجمع رابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة: «إن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع مبلغًا من المال غرامة مالية جزائية محددة، وبنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه» .

الثانية – تعويض عن ضرر واقع فعلًا:

محل خلاف ؛ والراجح: التحريم.

أدلة الجواز: حديث: «مطل الغني ظلم» بأن المدين المماطل ظالم فوجب تحمله الشرط الجزائي عند المماطلة؛ ويناقش بأن أخذ المال لا يكون إلا تبرعًا أو في مقابلة مال، وحديث: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» بأن العقوبة تشمل الحبس والضرب فيقاس عليه الغرامة؛ ويناقش بأن مقصود الحديث شكايته وحبسه لا تغريمه بالمال، قال النووي: «يحل عرضه بأن يقول ظلمني ومطلني، وعقوبته الحبس والتعزير»، وأثر شريح: «من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه» ، ومن المعقول: أن تعويض الدائن عن ضرره مبدأ مقبول، وقياس على تضمين الغاصب؛ ويناقش بأن هناك فروقًا جوهرية بين النقود والأعيان، فالأعيان يمكن الاستفادة من منافعها بخلاف النقود.

أدلة المنع: حديث: «نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة» ، ويناقش بأنه ليس مستقلًا عن العقد الأصلي، وحديث النهي عن بيع وشرط، ويناقش من وجهين: أن الحديث في إسناده مقال، وأن اجتماع البيع والشرط إنما يؤدي إلى الربا أو الغرر، ومن المعقول: أنه نوع من ربا النسيئة المحرم لأنه يترتب عليه التزام منفعة زائدة، ويناقش بأن هناك فرقًا بينه وبين الفائدة الربوية في أن الفائدة مثبتة في البداية ويلتزم بها المدين مطلقًا معسرًا أو موسرًا، بخلاف الشرط الجزائي الذي لا يلزم إلا عند المماطلة مع اليسار؛ وأجيب بأن هذه الفروق ليست جوهرية.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو التحريم** ؛ لأن الشرط الجزائي في الديون ربا؛ إذ كل زيادة في الدين مشروطة ربا صريح.

الزيادة في الدين ربا: إذ كل زيادة في الدين مشروطة ربا صريح.

عدم النقل: ولم ينقل إلينا أن أحدًا أجاز اشتراط الزيادة على الديون عند التأخر.

البدائل الشرعية: والبدائل الشرعية كثيرة.

قرار المجمع رقم ٥١ (٦/٢): «إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم» ؛ ويحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز

شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخير عن الأداء؛ وجاء في الفقرة الخامسة: «يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخير المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد» .

قرار المجمع رقم ٨٥/٢/٩ بشأن السلم: «لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عن التأخير» .

الإجارة المنتهية بالتمليك:

١ إجارة تنتهي بتمليك

٢ الصور والشروط والأحكام

١ التعريف والمشروعية والتعريف المركب والنشأة:

المذهب:	تعريف الإجارة:
الحنفية:	عقد على المنفعة بعوض هو مال؛ ويلاحظ أنه خلا من قيد إباحة المنفعة ومدة الانتفاع والأجرة المعلومة.
المالكية:	تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض؛ ويلاحظ أنه خلا من قيد كون المعوض معلومًا.
الشافعية:	عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم؛ ويلاحظ أنه قيد المنفعة بكونها مقصودة.
الحنابلة:	عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل بعوض معلوم؛ وهو جامع لنوعي الإجارة والعين المرئية والموصوفة.

من الكتاب: «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ» ، وقوله: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» ؛ ووجه الدلالة في الأولى أن نبيًّا أَجَّر نفسه حِجَجًا مسماة فدل على جوازها؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، وفي الثانية جواز الإجارة على الرضاع.

من السنة: حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ» ، وحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: قال الله تعالى: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ» .

الإجماع: نقله ابن قدامة في المغني قال: أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة، إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك لأنه غرر، وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع، وقال الكاساني: فإن الأمة أجمعت على ذلك قبل وجود الأصم فلا يعبأ بخلافه.

القياس: قياس الإجارة على البيع؛ فلما جاز العقد على الأعيان وجب جواز العقد على المنافع؛ لأن حاجة الناس إلى المنافع كحاجتهم إلى الأعيان.

المعقول: لأن كل واحد قد لا يملك دارًا يسكنها أو أرضًا يزرعها وقد لا يمكنه تملكها بالشراء أو الهبة، فشرع التشريع لكل حاجة عقدًا: البيع لتمليك العين بعوض، والهبة لتمليكها بغير عوض، والإعارة لتمليك المنفعة بغير عوض، والإجارة لتمليك المنفعة بعوض.

1 **تعريف التمليك:** اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقًا لتصرفه فيه وحاجزًا عن تصرف غيره فيه، وعرفه القرافي بأنه «حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه» ،

والتمليك قد يكون للعين أو للمنفعة وبعوض أو بغيره: فتمليك العين بغير عوض هبة، وبعوض بيع، وتمليك المنفعة بعوض إجارة، وبغير عوض عارية.

التعريف المركب: **عقد إجارة يقترن بها وعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو أثنائها** ، وقيل: عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما الآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد، ويسمى: البيع الإيجاري، والإيجار الساتر للبيع، والإيجار الذي ينقلب بيعًا، والإيجار المقترن بوعد بالبيع.

نشأته: نشأ في إنجلترا عام ١٨٤٦م، وأول من تعامل به تاجر للآلات الموسيقية، ثم انتقل إلى الشركات والمصانع فعملت به شركة سنجر لآلات الخياطة، ثم تطور وتناوله فقهاء القانون تحت مسميات الإيجار الساتر للبيع أو البيع الإيجاري أو الإيجار المملك، ثم انتقل إلى الدول الإسلامية من خلال البنوك الإسلامية.

2 الفروق والمزايا وصور العقد:

الفرق عن البيع والإجارة التشغيلية: البيع والإجارة من العقود اللازمة، إلا أن البيع وارد على العين ومنفعتها بينما الإجارة تنتقل فيها ملكية المنفعة فقط مدة العقد دون العين؛ وفي الإجارة لا يلتزم المستأجر بشراء العين بل يمكنه إنهاء العقد بغير تبعات مالية؛ والمخاطر ونفقاتها في الإجارة التشغيلية من مسؤولية المؤجر؛ ومدة الإجارة التشغيلية قد تقصر عن العمر الإنتاجي؛ والأعيان المؤجرة تعود إلى حيازة المؤجر بعد انتهاء العقد، وأهم ما يتميز به عقد الإجارة المنتهية بالتمليك: **أنه عقد مركب يجمع بين الإيجار والوعد بالبيع في بعض صوره** ؛ ويلتزم المستأجر بسداد الأقساط المتفق عليها، ونفقات الصيانة من مسؤوليته، وينتهي في معظم صوره بتملك المستأجر العين.

الفرق عن البيع بالتقسيط: الملكية في البيع بالتقسيط تنتقل بمجرد إبرام العقد وله حرية التصرف على أن يسدد أقساطًا، وهو عقد واحد، بخلاف الإجارة المنتهية بالتمليك فلا تنتقل الملكية إلا بعد انتهاء الإجارة وإبرام عقد التمليك؛ وفي البيع بالتقسيط تكون الأقساط دينًا لازمًا في الذمة، أما في الإجارة المنتهية بالتمليك فتعد ديونًا غير مستقرة إلا بعد التمكن من استيفاء المنفعة؛ وفي البيع لا يجوز تصكيك الدين، بخلاف الإجارة يبقى ملك المؤجر للعين ويجوز تصكيك الحق.

- **مزايا المستأجر:** حيازة الأصل والاستفادة منه مع عدم قدرته على دفع الثمن نقدًا، وعدم تجميد جزء كبير من رأسه المال، واقتناء معدات حديثة، وتمويل كامل للأصول، وتفادي القيود المصرفية، وتجنب بعض الضرائب، وعدم إرهاق المستأجر بالديون.
- **مزايا المؤجر:** يحمل المستأجر تكاليف الصيانة مع تحمل التأمين، ويحتفظ المؤجر بحق الرقابة والاسترجاع، ولا يزاحمه الغرماء في العين، وتوفر شروط التعاقد مرونة، وتمليك المعدات بعد الأقساط يوفر تكاليف التفكيك.
- **مزايا الاقتصاد القومي:** إتاحة الأصول والمعدات، وزيادة فرص العمالة والحد من البطالة، والتعجيل بإقامة صناعات متقدمة أكثر إنتاجية.

1. **الصورة الأولى – التمليك التلقائي:** أن يصاغ العقد على أنه عقد إيجار ينتهي بتملك الشيء المؤجر إذا رغب المؤجر في ذلك مقابل المبالغ التي دفعت فعلًا كأقساط إيجار خلال المدة المحددة، ويصبح المستأجر مالكًا بمجرد سداد القسط الأخير دون حاجة إلى عقد جديد؛ وصياغته: أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر أو عام هي كذا لمدة ثلاث سنوات على أنك إذا وفيت بهذه الأقساط جميعها كان الشيء المؤجر ملكًا لك مقابل ما دفعته من أقساط الأجرة، فالعقد إجارة تنتهي بتمليك العين دون دفع ثمن سوى الأقساط.
2. **الصورة الثانية – بثمن رمزي أو حقيقي:** أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين في مقابل أجرة محددة في مدة محددة، على أن يكون له الحق في تملك العين في نهاية المدة مقابل دفع مبلغ هو كذا؛ فالعقد اشتمل على إجارة للعين مدة محددة ثم بيعها في نهاية المدة بثمن رمزي أو حقيقي، والثمن الرمزي روعي فيه أن الأقساط تعادل في مجموعها ثمن السلعة الحقيقي مع الربح، ووضع رمزيًّا لهدفين: إظهار أن الاتفاق كان في البداية عقد إجارة وأنه في النهاية عقد بيع، والعقد اشتمل على عقدين: **عقد ناجز هو الإجارة اقترن به شرط فاسخ يبدأ بعده البيع، وعقد بيع معلق على شرط** .
3. **الصورة الثالثة – وعد بالبيع:** أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين في مقابل أجرة محددة، على أن المؤجر يعد المستأجر وعدًا ملزمًا إذا وفى بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة ببيع العين في نهاية العقد بمبلغ معين؛ فالعقد إجارة مقترنة بوعد بالبيع.

4 **الصورة الرابعة – وعد بالهبة:** أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين في مقابل أجرة محددة في مدة محددة، على أن المؤجر يعد وعدًا ملزمًا بهبة العين للمستأجر إذا وفى بسداد الأقساط في المدة المحددة في نهاية العقد.

5 **الصورة الخامسة – وعد التخيير:** أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين في مقابل أجرة محددة، مع وعد ملزم من المؤجر بأن يجعل للمستأجر في نهاية المدة الحق في أحد ثلاثة أمور: تملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ المدفوعة كأقساط، وهذا الثمن محدد عند بداية التعاقد أو بأسعار السوق؛ أو مد عقد الإجارة لفترة أخرى؛ أو إعادة الأعيان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة.

3 المسائل الفقهية المرتبطة به:

أ حكم اجتماع البيع والإجارة في عقد واحد:

البيان وسبب الخلاف: قبل بيان حكم العقد لا بد من بحث حكم إبرام معاقدة تشتمل على عقدي البيع والإجارة بحيث تعتبر موجباتهما وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليهما جملة واحدة، سبب الخلاف: التردد في فهم حديث النهي عن بيعتين في بيعة بين العمل بمفهومه أو بظاهره؛ فمن حمله على معنى أعمق ذهب إلى الجواز، ومن حمله على ظاهره ذهب إلى منع اجتماع العقود في صفقة واحدة.

الرأي:	البيان:
الأول – الجواز:	سواء كان محل العقد واحدًا أو مختلفًا بثمن واحد؛ وهو قول جمهور الفقهاء المالكية عدا سحنون، وأصح القولين عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ واشترط ابن القاسم في روايته عن مالك أن جواز اجتماع البيع والإجارة في عين واحدة في إجارة الأعمال أن يعرف وجه خروج هذا العمل من كونه رديئًا أو جيدًا أو يمكن إعادته إن لم يرض به المؤجر.
الثاني – المنع:	الحنفية، والشافعية في وجه، ورواية للحنابلة، ووافقهم سحنون فيما إذا كان محل العقد واحدًا في الإجارة على الأعمال، أما إذا كان محل العقد مختلفًا جاز اجتماعهما.

أدلة الجواز: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمه وإبطاله نص أو قياس، وأن البيع والإجارة كل منهما عقد يصح إفراده فصح جمعهما، وليس في اجتماعهما أكثر من اختلاف حكمهما وهذا لا يمنع صحة العقد ويقسم العوض عليهما.

أدلة المنع: حديث أبي هريرة: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» ، أي صفقة واحدة وفي عقد واحد؛ وحديث عبد الله بن عمرو: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» ، ووجه الدلالة أن ظاهر الحديث يدل على أن اشتراط عقد في عقد آخر شرط فاسد يفسد به العقد.

المناقشات: نوقش الاستدلال بهذين الحديثين من أوجه: أن المراد عدم الجمع بين معاوضة وتبرع؛ وأن المراد ببيعتين في بيعة أن يملك الرجل السلعة بثمنين عاجل وآجل؛ وأن الحديث لا يؤخذ على ظاهره لأن الأصل في العقود الإباحة ما لم يؤد إلى مآل ممنوع، ونوقش دليل الرأي الأول المعقول بأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع صحة العقد، كما لو جمع في البيع بين ما فيه شفعة وما ليس فيه.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الجواز** ؛ لما فيه من التيسير على الناس، ولقوة ما استدلوا به، ويشترط لذلك: تحديد مدة الإجارة، والشروع في العمل أو في حكمه، والعلم بصفة العمل، أما قياس اجتماع إجارة على عين مع بيع على هذه العين الواحدة المؤجرة المعلق على الوفاء بكامل ثمن المنفعة على الصورة التي ذكرها الفقهاء فلا يصح؛ لأن الصورة المذكورة إجارة باتة ناجزة وبيع بات ناجز، ليس معلقًا على شرط ولا مضافًا إلى أجل، على محلين مختلفين.

ب حكم إلزام المستأجر نفقات الصيانة والتأمين:

يد المستأجر أمانة: اتفق الفقهاء على أن يد المستأجر على العين المؤجرة يد أمانة، فإذا تلفت بلا تعد أو تقصير لم يضمنها، لما روي عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ» ، ولأن العين قبضها المستأجر ليستوفي منها منفعتها فلم يضمنها بالقبض.

لا يجوز اشتراط الضمان: واتفقوا على أنه لا يجوز للمؤجر اشتراط الضمان على المستأجر وإلا كانت الإجارة فاسدة؛ لأن تكاليف الضمان مجهولة، فقد يتكلف الكثير أو القليل أو لا يتكلف شيئًا حسب الأعطال، وهذه جهالة مفسدة للعقد، وجاء في الموسوعة الفقهية: «ولا يجوز اشتراط صيانة العين على المستأجر، لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة، فتفسد الإجارة بهذا الاشتراط باتفاق المذاهب» .

مخالفة الزيدية: خالف الزيدية فقالوا: المستأجر ضامن للعين المؤجرة، عملًا بقول الرسول ﷺ فيما رواه سمرة: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» ، ولأن المستأجر رضي لنفسه الانتفاع بالعين فكان رضاه محللًا لماله الذي دفعه في ضمانها.

قول المعاصرين: بناءً على قول الجمهور، ذهب أكثر المعاصرين إلى أن نفقات الصيانة غير التشغيلية والتأمين في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك لا تجب على المستأجر وإنما تجب على المؤجر، سواء كان مصرفًا أو شركة، فهو مطالب بالإبقاء على العين بحالة يستطيع المستأجر استيفاء منافعها، وللمؤجر أن يوكل المستأجر للقيام بذلك ثم يخصم من قيمة الأجرة، ولا مانع أن يزيد في الأجرة لتغطية النفقات، أما إذا قام بها المستأجر دون إذن فهو متبرع.

قول قحف والقرة داغي: أجاز كل من د. منذر قحف ود. محي الدين القرة داغي اشتراط ضمان العين ونفقات الصيانة الجوهرية التي تتعلق بتمكين المستأجر من الانتفاع على المستأجر عند التعاقد؛ لأنه شرط لا يخالف نصًّا، والأفضل أن يخصم المبلغ من الإجارة خروجًا من الخلاف، أما غير المعلوم من نفقات الإصلاح فلا يصح اشتراطه، ونفقات التأمين إذا كانت معلومة يجوز اشتراطها على المستأجر واعتبارها جزءًا من الأجرة لأن التأمين التعاوني قائم على التبرع.

قرار المجمع: اعتمد قرار مجمع الفقه الإسلامي في الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز اشتراط ضمان العين المؤجرة على المستأجر، وجاء في قرار آخر أن «الصيانة التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة تلزم المؤجر ولا يجوز اشتراطها على المستأجر» ، بخلاف الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة فيجوز اشتراطها على أي منهما إذا عينت تعيينًا نافيًا للجهالة.

ج حكم بيع المؤجر العين للمستأجر وحكم الوفاء بالوعد:

بيع المؤجر العين للمستأجر – موضع الاتفاق: لا خلاف بين الفقهاء على صحة بيع المؤجر العين المؤجرة للمستأجر؛ لأن العين في يد المستأجر لا حائل دونها فصح بيعها منه كما لو باع المغصوب من الغاصب، ولأن ملك الرقبة حق خالص للبائع وعقد الإجارة ورد على المنفعة فلا يمنع من بيع الرقبة.

الرأي:	البيان:
الأول – لا ينفسخ:	بل يستوفي المستأجر المنفعة إلى انتهاء مدتها ثم يتملكها بعقد البيع، فإن تلفت المنافع قبل انقضاء المدة انفسخت ورجع المشتري بالأجرة لما بقي على البائع؛ وهذا قول للمالكية، والشافعية في الأصح، ورواية للحنابلة، واشترط المالكية أن يبقى من مدة الإجارة ما لا يكون غررًا يخاف تغيرها في مثله؛ ودليله: أن المستأجر ملك المنافع أولًا ملكًا مستقرًّا فلا يبطل بما يطرأ من ملك العين، وأنه تملك المنفعة بعقد ثم ملك الرقبة بعقد آخر فلم يتنافيا.
الثاني – فسخ الإجارة:	فيما بقي من المدة، ويسقط عن المشتري الأجر فيما بقي ويحسب من الثمن؛ وهذا قول جمهور الحنفية، وبعض المالكية، والشافعية في وجه، والحنابلة في رواية؛ ودليله قياس فسخ الإجارة بملك العين على فسخ النكاح بملك اليمين، ولأن الإجارة عقد على منفعة الرقبة فإذا ملك الرقبة بطل العقد على منفعتها.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الثاني** ، القائل بفسخ الإجارة فيما بقي من المدة؛ لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الثاني وضعف دليل الرأي الأول.

الوفاء بالوعد – البيان وسبب الخلاف: الوعد هو ما يلتزم به المرء لغيره من غير أن يكون عقدًا ملزمًا في ذاته، والوعد بالتمليك أساس العقد في أغلب صوره، سبب الخلاف: التوفيق بين نصوص تأمر بالوفاء وتذم إخلاف الوعد وتعدّه من صفات المنافقين، وبين نصوص تنفي الإثم عن مخلف الوعد.

الرأي:	البيان:
الأول – استحباب:	فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيهية لكنه لا يأثم؛ وبه قال جمهور الحنفية إذا لم يكن معلقًا، وبعض المالكية، والشافعية، والحنابلة في

	رواية، والظاهرية؛ وقال الحنفية بلزوم الوفاء إذا كان معلقًا كما لو قال: بع هذا الشيء لفلان وإن لم يعطك الثمن فأنا أعطيه لك.
الثاني – وجوب إذا ارتبط بسبب ودخل الموعود:	كما لو قال: اهدم دارك وأنا أسلفك، فهدمها، أو اخرج للحج فخرج، أو تزوج امرأة وأنا أسلفك، فتزوج اعتمادًا على الوعد، فيلزم الواعد قضاءً؛ وهو المشهور والراجح في مذهب مالك، وعزاه القرافي إلى مالك وابن القاسم وسحنون.
الثالث – وجوب قضاءً إذا ارتبط بسبب مطلقًا:	سواء دخل الموعود أو لم يدخل؛ كما لو قال شخص لآخر: أعدك بأن أقرضك كذا لتتزوج، أو قال الموعود: أريد أن أقضي ديني فأقرضني فوعده ثم رجع قبل مباشرته، فإن الواعد ملزم بالوفاء؛ وبه قال أصبغ.
الرابع – وجوب إلا لعذر:	وهو قول بعض المالكية منهم ابن العربي، والإمام أحمد في رواية ثانية، وهو قول بعض السلف منهم عمر بن عبد العزيز وإسحاق بن راهويه وابن شبرمة حكاه عنه ابن حزم، وبه قال الإمام الغزالي.

دليل الرأي الأول: حديث زيد بن أرقم عن النبي ﷺ: «إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» ؛ وحديث صفوان بن سليم أن رجلًا قال لرسول الله ﷺ: أكذب امرأتي يا رسول الله؟ فقال: «لَا خَيْرَ فِي الْكَذِبِ» ، فقال الرجل: يا رسول الله أعدها وأقول لها؟ فقال: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ» ؛ ووجه الدلالة نفي الإثم عن مخلف الوعد، ونوقش بأن ذلك يحمل على أنه لم يف مضطرًّا.

دليل الرأي الثاني: الجمع بين النصوص التي أوجبت الوفاء وبين ما لم يجعل إخلاف الوعد كذبًا، فحملت النصوص على هذا التفصيل.

دليل الرأي الثالث: أن ذكر السبب مرتبطًا بالوعد يتأكد به العزم على الدفع.

دليل الرأي الرابع: قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ» ، ووجه الاستدلال أن كل من ألزم نفسه قربة أو عقدًا لزمه الوفاء به إلا أن يكون معصية؛ وحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» ؛ وحديث ابن عباس: «لَا تُمَارِ أَخَاكَ، وَلَا تُمَازِحْهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدَةً فَتُخْلِفَهُ» ؛ ووجه الدلالة ذم إخلاف الوعد وعدّه من صفات المنافقين وظاهره التحريم، وناقش ابن حزم الاستدلال بأن من وعد بما لا يحل أو عاهد على معصية فلا يحل له الوفاء.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرابع** ، القائل بأن الوفاء بالوعد واجب مطلقًا إلا لعذر، ويجبر الواعد على الوفاء قضاءً إذا ترتب عليه ضرر يلحق بالموعود، جمعًا بين الأدلة.

4 أحكام الصور وقرار المجمع:

أ الصورة الأولى – التمليك التلقائي:

مآخذ الصورة: أن كل مبيع لا بد له من ثمن، ولا يوجد ثمن وقت تمام البيع؛ وأن تحويل الأقساط بعد ذلك إلى ثمن بعقد لاحق لا يسير مع القواعد الشرعية في أن لكل عقد أحكامه وآثاره فور انعقاده؛ وأن أجرة المنفعة ليست أجرة المثل بل روعي فيها أن تكون ثمن السلعة؛ وأن إرادة المتعاقدين متجهة إلى بيع السلعة وليس إجارتها.

1 **تخريجان:** الأول: العقد بيع بالتقسيط (عبد الله محمد عبد الله، ورفيق يونس، وإبراهيم أبو الليل، وأحمد دنيا)؛ ووجهه أن آثار العقد ملكية، والأقساط لا تتناسب مع أجرة المثل، وإرادة المتعاقدين تتجه إلى تملك السلعة، والثاني: عقدان: إجارة وبيع معلق على سداد الأجرة، واعترض بأن الأقساط دفعت أجرة فكيف تتحول إلى ثمن.

2 **قولان في الحكم:** المنع (الأكثر، ومجمع الفقه، واللجنة الدائمة) لحديث: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ» ، وحديث: «نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» ، ولأن العقد بهذه الخصائص غرر ومجازفة، والجواز (محمد بن جبير، ومحمد جبر الألفي، وسعد الشثري)؛ بأن العقد في حقيقته بيع بالتقسيط والصيغة ستر للعقد الحقيقي والعبرة في العقود بالحقائق، والأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه؛ ونوقش بأن العين من ضمان المؤجر مما يدل على أن المقصود الإجارة، وأجيب بأن الشرط المنافي لمقتضى العقد صحيح إذا كان لأحد المتعاقدين قصد صحيح كحفظ حق البائع.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو عدم الجواز** ؛ لكن يمكن إيجاد بديل شرعي بأن يفصل بين العقدين بحيث يتبع عقد الإجارة عقد البيع فيستقل كل منهما عن الآخر، وفق شروط: **أن يكون ضمان العين من المؤجر المالك لها** ويمكن أن يتحمله المستأجر نيابة عن المؤجر مع خصمه من القيمة الإيجارية، ونفقات التشغيل على المستأجر؛ وللمؤجر أن يشترط شرطًا جزائيًا تعويضًا عن الضرر عند عدم الوفاء بالأقساط بقدر رفع الضرر؛ وأن يكون التأمين تعاونيًا؛ وأن تصاغ العقد على أنه بيع له غنمه وعليه غرمه معلق على شرط الوفاء بجميع الثمن؛ وتعليق البيع على شرط موافق لما ذهب إليه بعض المالكية وأحمد في رواية، عملًا بعموم قوله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» ، أو أن يضاف وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة.

دليل تعليق البيع على شرط: عموم قوله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» ، وبما روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال في غزوة مؤتة: «إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ» ، وعلق عقد الولاية على أمر في المستقبل.

المخرج النبوي: أرشد الرسول ﷺ إلى المخرج الذي يتحقق به الغرض من غير محظور فيما رواه أبو هريرة: أنه استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله ﷺ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: «لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» .

ب الصورة الثانية – التمليك بثمن رمزي أو حقيقي:

الأصل في البيع بأقل من الثمن: لا خلاف بين جمهور الفقهاء على أن البيع إذا صدر ممن هو أهل للتصرف كان صحيحًا، سواء كان بثمن المثل أو أقل، عملًا بعموم قوله تعالى: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» ، وإذا كان البيع بأقل من ثمن المثل بكثير صح إذا عرف العاقدان الثمن الحقيقي ورضيا، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» ، والجمهور على جواز الغبن في التجارة، والمشهور من قول المالكية والحنابلة أن له القيام بالغبن غير المعتاد وحدوده الثلث.

1 **ثمن رمزي – التكييف:** اشتملت على عقدين: إجارة ناجزة تم فيها تحديد ثمن المنفعة والمدة وتوزيع الثمن على أقساط معلومة، وبيع معلق على شرط سداد أقساط الإجارة في المدة المحددة؛ ولما كان الثمن الرمزي ليس الثمن الحقيقي للسلعة وإنما هو جزء منه وباقي الثمن هو الأقساط الإيجارية، وإرادة المتعاقدين تتجه إلى البيع، فهي نفس الصورة السابقة إلا أنه تحدد ثمن رمزي للعين يدفعه المستأجر في نهاية المدة متى رغب في شرائها، **وكيفه فقهاء القانون على أنه بيع مقسط فيه الثمن، لكن الذي يمنع تكييفه بذلك في الفقه الإسلامي الصيغة وهي قول المالك «أجرتك»** .

2 **قولان في حكم الثمن الرمزي:** المنع (قحف، والشاذلي، وكبار العلماء، والمجمع) لحديث: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» ، وللغرر، والصحة بشروط (ابن منيع، والسلامي، والزحيلي، والهيئات)؛ باشتراط تقديم الثمن الرمزي المتفق عليه حتى لا يؤول إلى تعمير ذمتين؛ وبه أفتت هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي: «وليس لبيت التمويل الكويتي أن يهب من أموال المؤسسين أو المستثمرين إلا بإذنهم، ولا أن يبيع السيارة بسعر رمزي» ؛ ودليله أن الأجرة والثمن كما يجوز أن يكونا أقل من المثل فكذلك يجوز أن يكونا أكثر، والعبرة تراضي العاقدين.

3 **ثمن حقيقي:** يتحدد الثمن الحقيقي للسلعة المؤجرة عند إبرام عقد الإجارة أو يتفق على تحديده بعد القسط الأخير؛ وتكييف هذا العقد أنه إجارة في بدايتها تسري عليها آثار الإجارة وأحكامها، وبعد الوفاء بكافة الأقساط يتملك المستأجر العين بعقد بيع بثمن حقيقي وتترتب عليه أحكام البيع وآثاره، وهذه الصورة **يمكن القول بصحتها في الفقه الإسلامي** ، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي على أن تتضمن الإجارة وعدًا بالبيع من البنك المؤجر ووعدًا بالشراء من المستأجر.

الراجح في الثمن الرمزي: الراجح والله أعلم هو صحة الإجارة المنتهية بتملك العين بثمن رمزي على أن يكون عقد البيع منفصلًا عن عقد الإجارة، سواء كان في أثناء مدة الإجارة أو بعد انتهائها، مع مراعاة باقي الشروط؛ لقوة أدلة المجيزين، وخاصة أن الثمن الرمزي ليس الثمن الحقيقي المقدر للسلعة وإنما هو جزء منه والباقي من الثمن هو الأقساط المتفق عليها.

ه الصورة الثالثة – وعد بالبيع والصورة الرابعة – وعد بالهبة:

1 **وعد بالبيع:** لا يخرج عن كونه عقد إجارة عادي خلال كامل مدة العقد فيسري عليه جميع أحكام الإجارة إلى حين تمليك المستأجر العين، والحكم يبنى على حكم الوفاء بالوعد، وقد سبق أن الراجح وجوب الوفاء ديانة إلا لعذر وقضاءً إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة هذا الوعد؛ فالجواز مشروط بأن يكون عقد البيع منفصلًا عن عقد الإجارة، وهذه الصورة جائزة لعدم وجود المحظور الشرعي فيها، وهي من الصور التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة، بخطوات: شراء العين من المورد أو بتوكيل سابق مستقل، ثم عقد إجارة مستقل، ثم اتفاق على نقل الملكية بوثيقة مستقلة، ثم تنفيذ نقل الملكية بإيجاب وقبول.

2 **وعد بالهبة:** الصورة الأولى: وعد ملزم بهبة العين في نهاية العقد؛ فهي جائزة، وهذا من الصور التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي، وأفتت به ندوة بيت التمويل الكويتي ١٩٨١م. والصورة الثانية: تعليق الهبة على شرط، والخلاف فيه على قولين: منع (الجمهور) لحديث المغني: «ولا يصح تعليق الهبة بشرط؛ لأنها تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع» ، وجواز (بعض الحنفية والمالكية وأحمد في رواية وابن القيم).

حديث أم كلثوم: قالت: لما تزوج رسول الله ﷺ أم سلمة قال لها: «إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكٍ، وَلَا أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلَّا قَدْ مَاتَ، وَلَا أَرَى إِلَّا هَدِيَّتِي مَرْدُودَةً عَلَيَّ، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِيَ لَكِ» ، قال: وكان كما قال رسول الله ﷺ، وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة.

حديث جابر: قال: قال لي النبي ﷺ: «لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا ثَلَاثًا» ، فلم يقدم حتى توفي النبي ﷺ، فأمر أبو بكر مناديًا فنادى: من كان له عند النبي ﷺ عدة أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت: إن النبي ﷺ وعدني، فحثى لي عدة ثلاثًا؛ ووجه الدلالة صحة تعليق الهبة على شرط.

الراجح: الراجح والله أعلم هو الثاني ، القائل بجواز تعليق الهبة على شرط مستقبل؛ لقوة أدلة أصحاب الرأي الثاني حيث استدلوا بالسنة، ولأن الهبة من عقود التبرعات والمتبرع متفضل فله أن يتبرع كيفما شاء، قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: «فما الدليل على بطلان تعليق الهبة بالشرط، وقد صح عن النبي ﷺ أنه علق الهبة بالشرط» ، ثم قال: «فالصحيح صحة تعليق الهبة بالشرط عملًا بهذين الحديثين» .

قرار المجمع – الدورة الثانية عشرة: ضابط المنع: «أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد» ، وضابط الجواز: «وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانًا» ؛ وأن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع؛ وأن يكون ضمان العين على المالك لا على المستأجر؛ وأن يكون التأمين تعاونيًا؛ وتُطبَّق أحكام الإجارة طوال المدة والبيع عند التملك؛ وتكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر.

MARA 01105105478

أحكام المناقصات في الفقه الإسلامي:

١ إجراء تعاقدي تنافسي | ٢ التكييف والضمانات والأحكام

١ المفهوم والإجراءات والأسس والأنواع:

التعريف المختار: إجراء بمقتضاه تلتزم الجهة المعلنة عنه بالتعاقد مع صاحب عرض العوض الأقل من عروض المتنافسين للفوز فيه، نظير الوفاء بما التزم به مطابقًا للشروط والمواصفات المقررة، وهي عكس المزايدة التي تُجرى بأعلى سعر، وتختلف عن الشراء المباشر لأن لها إجراءات تسبقها.

1 **الإجراءات:** تقدير القيمة والاعتماد، ثم لجنة المواصفات والشروط (شرط التسليم في محل البائع أو ميناء الشحن أو مستودعات الجهة)، ثم الإعلان في الصحف وتحديد الصنف وقيمة دفتر الشروط وآخر موعد، ثم تقديم العروض في مظاريف مختومة بالشمع الأحمر موقعة لا تفتح إلا في الموعد، وليس للمناقصين بعد التقديم تعديل الأسعار؛ لما في ذلك من الإخلال بمبدأ المساواة والسرية، ثم لجان الفتح والفحص والبث واختيار الأقل سعرًا.

2 **الأسس:** المنافسة: إتاحة الفرصة لكل من تتوافر فيه الشروط، ويتطلب ذلك الإعلان؛ ومن فوائده تجنب الشك والريبة، وإيجاد منافسة مشروعة، وتأكيد حرية التجارة، والمساواة: في المعلومات والفرص والمواعيد ومنع المحاباة، ومع التساوي يُفاوَض ثم القرعة.

3 **الأطراف والأنواع:** الأطراف: الجهة الإدارية المعلنة، والموردون أو المقاولون المتنافسون، والأنواع: باعتبار النظام عامة أو محدودة، وباعتبار الحدود داخلية أو خارجية، وباعتبار الطرق علنية أو سرية، وباعتبار الموضوع شراء أو إجارة أو استثمار؛ ولا يؤثر النوع في الحكم الشرعي.

٢ التكييف وحكم بيع المزايدة:

الرأي:	البيان:

الأول – كالمزايدة:	د. رفيق المصري والسالوس وأبو سليمان والسلامي؛ ينطبق عليها ما ينطبق على المزايدة، والاختلاف في الشكل فقط.
الثاني – كالمسابقة:	د. رفيق المصري في قول ثانٍ؛ فالمناقصة مسابقة بين المتنافسين على الفوز بعقد التوريد أو المقاولة.
الثالث – تختلف باختلاف الموضوع:	تقي العثماني والجواهري؛ بأن الدعوة إلى المناقصة دعوة إلى العقد الذي تؤول إليه، وهو بيع أو إجارة أو استصناع، لقوله تعالى: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ، وقوله: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ؛ ويناقش بأن المراد تكييف المناقصة نفسها لا ما تؤول إليه.
الرابع – منظومة عقود:	رفيق المصري؛ لاشتمالها على بيع دفتر الشروط والضمان وعقد الموضوع، والإيجاب فيها يصدر من المناقص والقبول من المناقص له عند إبرام العقد مع الأقل.
الخامس – إجراءات فقط:	ابن منيع والقره داغي؛ ويناقش بأن تقديم العرض إيجاب ملزم فليست إجراءات فقط.

الراجح: **الراجح والله أعلم** أن المناقصة تشبه المزايدة في كثير من الإجراءات مع التقابل بينهما، وأنها منظومة عقود وليست عقدًا واحدًا: عقد بيع كراسة الشروط، وعقد الضمان، والعقد المتعلق بموضوع المناقصة.

بيع المزايدة:	البيان:
الأقوال:	جوازه مطلقًا (الجمهور)، منعه إلا في الميراث والغنيمة (الأوزاعي وإسحاق)، كراهته (النخعي).
أدلة الجواز:	حديث جابر في المدبر: «من يشتريه مني؟» ، وحديث أنس: «من يزيد على درهم؟» ، وأثر مجاهد وعطاء: «لا بأس من بيع من يزيد» ، وإجماع ابن قدامة: «وهذا أيضًا إجماع المسلمين، يبيعون في أسواقهم بالمزايدة» ، والمعقول: أن الحاجة ماسة إليه فهو بيع

	الفقراء، قال الإمام مالك: «أما قبل التراكن والتقارب فجائز؛ لأنه لو ترك ذلك لدخل الضرر على الباعة» .
الراجح:	**الجواز مطلقًا** ؛ لقوة الأدلة وتعلق حاجة الناس به دون تقييد بالميراث والغنيمة.

3 البيوع المنهي عنها وحكم بيع كراسة الشروط:

البيع المنهي:	الحكم والفرق عن المناقصة:
البيع على البيع:	محرم عند الجمهور لحديث: «لا يبيع بعضكم على بيع أخيه» ، ومكروه تحريمًا عند الحنفية؛ والراجح صحة العقد مع الإثم؛ لأن النهي لأمر خارج، شروط المنع: عدم الإذن، وحصول الرضا، ووقوعه قبل اللزوم، **لا تدخل المناقصة تحته** ؛ لأن شروطه غير متوافرة فيها، إذ لا ركون ولا موافقة.
السوم على السوم:	محرم عند الجمهور لحديث: «لا يسم المسلم على سوم أخيه» ؛ شروطه: بعد استقرار الثمن، وبعد التراضي، وعدم الإذن، **لا تدخل المناقصة تحته** ؛ لأنها قبل استقرار الثمن وبإذن الجهة.
النجش:	محرم عند الجمهور لحديث: «نهى النبي ﷺ عن النجش» ، ومكروه تحريمًا عند الحنفية، والراجح في البيع: صحة العقد مع الخيار للمشتري إذا وقع بمواطأة البائع وبأكثر من القيمة، لقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» ، **قد توجد صورته في المناقصة معكوسة** ، فإن قدَّم أحدهم عرضًا ناقصًا دون نية بيع لحقه الإثم.

بيع كراسة الشروط:	البيان:
الأقوال:	جواز بيعها (السلامي وابن منيع وأبو سليمان والجواهري)، وتحميلها للفائز (أبو سليمان في قول)، وبذلها مجانًا مع تأمين (رفيق المصري)، والجواز إن اشتملت على دراسات فنية (تقي العثماني).

الراجح: **الجواز لمن يرغب المشاركة**؛ لعموم أدلة البيع، ولتحصيل المنفعة للمشارك، ولأنه شرط سائغ لقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم».

4 الضمان وحكم العجز عن التنفيذ:

1. **الضمان الابتدائي:** لا مانع شرعًا من المطالبة به؛ لحديث: «المسلمون على شروطهم»، أمانة يرد إلى من لم ترسَ عليه، ويُصادَر إذا سحب عطاءه. وهذا يشبه بيع العربون، وفيه قولان: منع (الجمهور) لحديث: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع العربان»، وصحة (أحمد) لأثر نافع بن عبد الحارث في شراء دار للسجن، **الراجح: منع العربون** لأكله المال بالباطل؛ ومصادرة الضمان الابتدائي من صوره.
2. **الضمان النهائي:** يباح المطالبة به، ولا يُصادَر إلا عند عدم الوفاء مع تحقق الضرر، ويُقاص به التعويض.
3. **خطاب ضمان مصرفي:** علاقة المصرف بالمستفيد ضمان، وبالعميل وكالة أو كفالة، وفي العمولة ثلاثة أقوال: منع (لبعض المعاصرين لأنها كفالة)، وجواز (الزكريا البري لأنها وكالة)، وتفصيل (لبعضهم)، **الراجح: التفصيل**؛ أجر عند التغطية (وكالة)، وتكاليف فعلية فقط عند عدمها (كفالة).

قرار المجمع – الدورة الثانية بجدة: «لا يجوز أخذ الأجر على خطاب الضمان لقاء عملية الضمان» سواء بغطاء أم بدونه، وأما المصاريف الإدارية فجائزة مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، ويجوز مراعاة تكاليف الغطاء إن وجد.

حكمة المشروعية: منفعة بأقل تكلفة «وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا»، ورقابة على النفقات العامة، ودفع التهمة عن مباشريها، وضمان تنفيذ المشاريع.

الخصائص: رضائي «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، ومعاوضة، وإذعان (لأن المناقص له ينفرد بوضع الشروط)، ومركب، وملزم، ومحدد، ومستمر، وإجرائي، ومستحدث جائز بأصل الإباحة.

التزامات المناقص: تنفيذ العمل وفق الشروط، لقوله ﷺ: «والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا» ؛ وتسليمه في المدة، وضمان حسن الأداء بعده.

التزامات المناقص له: تمكين المناقص «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، ودفع العوض، وتعويض الإضافات المفيدة، وقد أفتى بيت التمويل الكويتي: إذا كان في عقد المقاولة نص على أن المسائل الجديدة تُقدَّر بمثل السعر الوارد فعليه أن يدفع للمقاول ويرجع به على العميل.

العجز عن التنفيذ بسبب الجائحة: الجائحة: حدث طارئ عام غير متوقع يسبب خسارة فادحة، **يجوز اللجوء للقضاء لتخفيف الأثر** ؛ لحديث: «لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» ، وقال ابن تيمية: «إن المعاوضة مبناها على المعادلة والمساواة من الجانبين» .

قرار المجمع في العقود التراخية: إذا تبدلت الظروف تبدلًا كبيرًا غير متوقع بسبب طارئ عام، ولم يكن لتقصير من الملتزم، «يحق للقاضي تعديل الحقوق والالتزامات» بتوزيع الخسارة على الطرفين، أو الفسخ فيما لم ينفذ مع تعويض عادل، أو الإمهال إن كان السبب قابلًا للزوال، ويعتمد رأي أهل الخبرة؛ تحقيقًا للعدل ومنعًا للضرر.

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الثانية

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **القضايا الفقهية المعاصرة** — هذا المقرر الحالي

- الفقه المقارن (عبادات) — متاح بالتطبيق
- مبادئ علم الاقتصاد — متاح بالتطبيق
- المنظمات الدولية — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478